

Asyl-Urteil: Merkel handelte legal

Rheinische Post

Donnerstag 27. Juli 2017

Copyright 2017 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: TITELSEITE

Length: 579 words

Byline: Eva Quadbeck und Henning Rasche

Body

Eva Quadbeck und Henning Rasche

Berlin Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit einem Urteil zur Flüchtlingspolitik das Handeln der Bundesregierung im Spätsommer 2015 rückblickend unbeanstandet gelassen. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass auch bei außergewöhnlich hohen Flüchtlingszahlen der erste Einreisestaat für die Prüfung von Asylanträgen zuständig ist. Zugleich betonten sie, dass im "Geiste der Solidarität" auch andere Staaten bei ihnen gestellte Asylanträge prüfen können. Mit anderen Worten: Die Bundesregierung handelte nach Ansicht der Luxemburger Richter 2015 nicht illegal, als sie die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge in Deutschland aufnahm.

Konkret entschied der Europäische Gerichtshof in den Fällen eines Syrers und einer afghanischen Familie, die sich gegen ihre Abschiebung von Slowenien beziehungsweise von Österreich nach Kroatien wehrten. Das lehnten die Richter ab, weil beide die Grenze nach Kroatien illegal überschritten hätten. Gleichzeitig bestätigten sie die Dublin-III-Regelung. Diese sieht vor, dass das Land, in dem ein Flüchtling zum ersten Mal registriert wird, über einen Asylantrag entscheiden muss.

dieser strengen Regel gibt es zwei Ausnahmen: Zum einen können sich EU-Staaten untereinander solidarisch erklären und freiwillig die Prüfung von Asylanträgen übernehmen. Dies tat die Bundesregierung 2015 und 2016 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Die zweite Ausnahme der Dublin-III-Regel besagt, dass Flüchtlinge dann nicht in das ursprüngliche EU-Einreiseland zurückgeschickt werden dürfen, wenn ihnen wegen der dort bereits hohen Anzahl an Flüchtlingen eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht. Das Verwaltungsgericht München entschied, dass dies derzeit in Italien der Fall ist. Mit ihrem Urteil machten die Richter auch deutlich, dass die Praxis des "Durchwinkens" von Flüchtlingen vom Südosten Europas in den Nordwesten eben nicht den Vorgaben entspricht.

Die Bundesregierung begrüßte das Urteil. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, man sehe sich in der Auffassung bestätigt, dass die Dublin-Verordnung auch in einer Ausnahmesituation Gültigkeit habe. "Das war das, was wir immer unserem Regierungshandeln zugrunde gelegt haben." Aus Regierungskreisen hieß es: "Wir können,

wir müssen aber nicht die Flüchtlinge in die Länder zurückschicken, in denen sie zuerst europäischen Boden betreten haben."

Auch der bayerische Innenminister und CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Joachim Herrmann begrüßte die Entscheidung: "Die Feststellung des EuGH, dass ein Grenzübertritt an der EU-Außengrenze auch dann illegal sein kann, wenn ein EU-Staat die Einreise aus humanitären Gründen und in einer außergewöhnlichen Situation gestattet, ist absolut richtig" sagte Herrmann unserer Redaktion. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mahnte eine europäische Lösung an. Es müsse darum gehen, Italien schnell zu helfen, betonte Schulz, der heute nach Italien reist, um Ministerpräsident Paolo Gentiloni zu treffen. Kanzlerin Angela Merkel telefonierte bereits mit dem italienischen Regierungschef, wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer gestern mitteilte. Merkel sagte Italien Unterstützung zur Bewältigung des Flüchtlingsandrangs zu.

Demnächst muss der EuGH über die bereits beschlossene Flüchtlingsverteilung in Europa urteilen, gegen die Ungarn und die Slowakei geklagt haben. Nach Einschätzung des Generalanwalts ist die Umverteilung aber nicht rechtswidrig.

Leitartikel Seite A 2

Stimme des Westens Seite A 2

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (94%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (92%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (91%); RICHTER (91%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN (89%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄUPTER (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (78%); POLITISCHE KANDIDATEN (78%); STAATSGRENZEN (78%); WAHLEN (78%); WÄHLER & WAHLEN (60%); WAHLEN & WAHLKÄMPFE (50%)

Person: ANGELA MERKEL (93%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (93%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); BAYERN, DEUTSCHLAND (58%); EUROPA (92%); KROATIEN (92%); UNGARN (91%); ITALIEN (90%); SLOWENIEN (79%); LUXEMBURG (73%); SLOWAKEI (73%); AFGHANISTAN (58%); DEUTSCHLAND (58%); ÖSTERREICH (58%)

Load-Date: July 26, 2017